



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים	1	וויט לידיה גויס
	2	כהן אריאל
	3	כהן סופי
	4	(-) נמחקה
	5	אילן ישי
	6	קורנבלוט דוד
	7	לוי דליה
	8	רובין (סלנסקי) לילי
	9	יהלום רפאל
	10	לוי אריון
	11	ברקוביץ- לוי גילה
	12	בר הלל רות
		באמצעות ב"כ עו"ד אורי ליקר
	נגד	
הנתבעת	1	בילזן בע"מ ח.פ 51-180215-9
		באמצעות מר יוסף צוקרמן
נתבעת פורמלית	2	רחל וינקלר ת.ז 057365181
		באמצעות עו"ד מרים היילבורן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם יש לאשר פרויקט חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית 38 ותכנית 10038 מכוחה, חרף התנגדות הנתבעת לביצועה.

א. עיקרי העובדות

1. עניינו של פסק דין זה בבית משותף הידוע כגוש 30026 חלקה 98 והממוקם ברחוב רד"ק 19, בשכונת רחביה בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף נרשם בשנת 1957 ובו 12 תתי חלקות ב-3 קומות. הבית המשותף בנוי בצורה כזו בו בצדו האחד- דירות 1,2,5,6,9,10 ובצדו האחר דירות 3,4,7,8,11,12. בין שני צדדים אלה ממוקם חדר המדרגות וכן "פטיו פתוח" (להלן: "**הפטיו**").
2. התובעים הם בעלי 83% מתתי החלקות בבית המשותף (10/12). במקור היו התובעים להליך 11 מבעלי הדירות, אולם מי שהייתה התובעת 4 (רחל וינקלר, בעלת תת חלקה 4) ביקשה להימחק כתובעת נוכח מחלוקת עם היזם. בהחלטה מיום 22.1.20 הוריתי על מחיקתה כתובעת וצירופה כנתבעת פורמלית. עם זאת, במהלך דיון ההוכחות הודיעה כי הגיעה ככל הנראה להסכמות עם היזם ונמנעה מלסכם טיעוניה. בשים לב לכך, יתמקד פסק דין זה במחלוקת שבין התובעים לנתבעת 1 בלבד (להלן: "**הנתבעת**").
3. הנתבעת 1 (להלן: "**הנתבעת**") היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 1 הממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף. שטחה 44 מ"ר ולה 44/654 חלקים מהרכוש המשותף (להלן: "**דירת הנתבעת**"). מי שייצג את הנתבעת במהלך ההליך הוא מר יוסף צוקרמן מס' דרכון 567922EN (להלן: "**צוקרמן**"), בעל מניות ודירקטור בה (ראה תדפיס מרשם החברות אשר צורף להודעת הנתבעת מיום 23.1.20). ככלל, מושכרת דירת הנתבעת לצדדים שלישיים בשוק החופשי.
4. התביעה דנן הוגשה לפי סעיף 5(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008 (להלן: "**חוק החיזוק**"). במסגרתה, מבקשים התובעים לאשר להם, חרף התנגדות הנתבעת, ביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף לפי תכנית המתאר הארצית 38 (להלן: "**תמ"א 38**"), ותכנית 10038- "חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה בירושלים" אשר הוכנה מכוח סעיף 23 להוראות תמ"א 38 (להלן: "**תכנית 10038**"), בהתאם להסכם מיום 8.1.15 (ראה נספח ב' לכתב התביעה- להלן "**ההסכם**" או "**הסכם התמ"א**") שנחתם בינם א.ב.ה קפיטל אינווסט רד"ק 19 בע"מ (להלן: "**היזם**"), ובהתאם לבקשה להיתר בניה מספר 1035.00/2017 אשר אושרה בתנאים ביום 4.7.18 (נספח ג' לכתב התביעה, להלן: "**ההיתר**"). ערר שהוגש כנגד היתר הבניה נדחה בהחלטת ועדת הערר מיום 28.10.18 (נספח ג' לכתב התביעה). להלן תכונה הבנייה בהתאם להסכם וההיתר גם יחד- "**הפרויקט**". עוד מבוקש בתביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להסמיך את ב"כ התובעים להתקשר בהסכם בשם הנתבעת ולחתום בשמה על כל מסמך שיידרש לשם ביצועו.

5. הפרויקט כולל עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, הוספת מעלית מזכוכית אשר תמוקם בפטיו, הוספת קומה וחצי מעל הבניין הקיים, כאשר בקומה המלאה 3 יחידות דיור ובקומה החלקית יחידה אחת, בסך הכל תוספת של 5 יחידות חדשות (להלן: "**הדירות החדשות**"). כמו כן כולל הפרויקט תוספת של 25 מ"ר ברוטו, הכוללת, ביחס לחלק מהדירות, גם הפיכת שטח שירות לשטח עיקרי. כן נכללת תוספת מרפסת זיזית לדירות בשטח שבין 12 ל-14 מ"ר. בנוסף, יפותחו השטחים הציבוריים, הגינון, לובי הכניסה וחדר המדרגות וכן ישופרו התשתיות (חשמל, מים וביוב). כמו כן, יוכשרו מקומות חניה לדירות החדשות שתיבנה.

6. במסגרת הפרויקט מתוכננת כאמור הוספת מעלית באופן בו המעלית תיבנה מזכוכית ותמוקם בפטיו (להלן: "**המעלית**").

7. דירת הנתבעת ממוקמת בקומת קרקע ובפועל קיימת יציאה מדירתה אל החצר המשותפת הסמוכה אליה, באמצעות דלת וגרם מדרגות. יציאה זו אינה מעוגנת בתשריט הבית המשותף ולא הוצג היתר בניה או הסכמת בעלי הדירות לקיומה. אחד מחלונות דירת הנתבעת, מהצד המזרחי, פונה אל עבר הפטיו בו עתידה להיות ממוקמת המעלית. במסגרת הפרויקט, מתכננת הוספה של 25 מ"ר ברוטו לדירת הנתבעת, תוך ביצוע השינויים הבאים:

- א. מרפסת דרומית, היוצאת ממטבח הדירה וסגורה כיום (סגירה ללא היתר) תיהרס. במקומה ובשטח נוסף יבנה ממ"ד (ממ"ד בשטח כולל של 12 מ"ר).
- ב. יתווספו חדר שירותים וחדר רחצה מצדה הדרומי של דירת הנתבעת.
- ב. מרפסת קדמית קיימת, מערבית, תוכשר כחלק מהשטח העיקרי.
- ג. תתווסף מרפסת זיזית חדשה בחזית הקדמית, המערבית.

8. לכל דירה בפרויקט יתווספו בסה"כ 25 מ"ר, כאשר ביחס לחלק מהדירות 25 מ"ר אלו כוללים הריסה של מרפסת קיימת ובניה של ממ"ד (שטח המרפסת הקיימת שנהרסת נכללת באותם 25 מ"ר).

9. על החלטת הועדה המקומית למתן ההיתר הוגש ערר לועדת הערר ודיון בערר התקיים ביום 28.10.18 (ראה נספח ה' לכתב התביעה). הנתבעת לא הגישה התנגדות לועדה המקומית וגם לא הגישה ערר לועדת הערר. הערר נסב בעיקרו על טענות של גורמים שאינם מבין בעלי הדירות בבית המשותף- המינהל הקהילתי "גינות העיר" ובעלי זכויות בבניין שכן, כאשר עיקר הטענות התמקדו בחריגה מתכנית 9988 המכונה "תכנית רחביה", בעיקר בכל הנוגע לסטייה מהגובה המרבי המותר לפיה. בסופו של דבר, הערר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נדחה ונקבע כי תמהיל הדירות מתאים למאפייני הבניין ועונה על המגמה התכנונית העלה מהוראות תכנית רחביה.

10. בהליך זה הוגשו תצהירי עדות ראשית, התקיים דיון הוכחות שלאחריו סיכמו הצדדים טענותיהם על פה. למען הנוחות, אפרט תחילה את טענות הנתבעת ולאחריהן את התייחסות התובעים.

ב. עיקרי טענות הנתבעת

11. בכתב הגנתה טענה הנתבעת כי תוקפו של היתר הבניה פג (שכן ניתן ביום 18.6.18 ותוקפו לשנה אחת) ועל כן אין בסמכות המפקחת לדון בהליך זה. עוד טוענת הנתבעת כי ההסכם עצמו בוטל זה מכבר וחסר תוקף.

12. לטענת הנתבעת, היא בהחלט מודעת לצורך החיוני של חיזוק הבניין וביסוסו כנגד רעידות אדמה ולשם כך היא מוכנה לשתף פעולה עם התובעים והיזם. עם זאת לטענתה, ביצוע הפרויקט כמתוכנן יוביל "לנזק בלתי הפיך של חלקי הבניין וסביבתו" הן במישור האסתטי המיוחד לשכונת רחביה והן במישור איכות החיים לתושבי המקום.

13. לטענת הנתבעת בכתב הגנתה, היזם שינה את התכנית לאור דרישות דיירים אחרים וללא קשר לטובתה או צרכיה של הנתבעת. לטענת הנתבעת, היא רכשה את דירתה לפני שלושים שנה לאחר שמצאה בה תכונות ארכיטקטוניות וסביבתיות המיוחדות במינן. נטען כי לדירתה חצר המחוברת לסף דלתה האחורי של הדירה, כך שמי שמתגורר בה נהנה מ"חצר כפרית". את ייחוד זה, לטענתה, מתכוון היזם להרוס עד ליסוד.

14. עוד טענה הנתבעת בכתב הגנתה כי בתכנית ניתן משקל יתר לצורך במעלית על פני האינטרס של הנתבעת. הנתבעת טוענת כי אינה מתנגדת להקמת מעלית אולם בתכנון המעלית הקיימת עתיד להיחסם חלון בדירתה ולמנוע כניסת אור ואוויר דרכו. על כן מבוקש כי ימצא פתרון ארכיטקטוני להקמת המעלית באופן בו לא יחסם חלון זה.

15. בתצהיר עדותו הראשית של צוקרמן ובסיכומי הנתבעת, התווספה טענה לפיה קיימת עדיפות לביצוע תכנית תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש), וכי אין לדירת הנתבעת פתרון חניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. עיקרי טענות התובעים

16. התובעים טוענים כי חתמו על ההסכם כבר בשנת 2015, לאחר עבודה רבה ומו"מ ממושך. נטען כי הועדה המקומית אישרה את מתן ההיתר בתנאים לאחר שמיעת התנגדויות. לטענת התובעת, הנתבעת לא הביעה התנגדות לפרויקט בכל מהלך הפגישות וההכנות והתוכניות המוצעות אף שונו על מנת שלא לפגוע בדירת הנתבעת.
17. בכל הנוגע להיתר הבנייה נטען כי ההיתר בתוקף, שכן ביום 12.9.19 החליטה ועדת המשנה של הועדה המקומית להאריך את ההיתר בתנאים עד ליום 20.10.20. כמו כן נטען כי ההסכם עודנו בתוקף.
18. התובעים טוענים כי ביצוע הפרויקט דווקא יוביל לשדרוגו של הבית המשותף, לחיזוקו מפני רעידות אדמה, לשיפור התשתיות שבו, הוספת מעלית והרחבת כל אחד מהדירות ב-25 מ"ר. לפיכך, מכחישים כי יגרם נזק כלשהו לבית המשותף או לדירת הנתבעת כנטען.
19. באשר למדרגות היוצאות מהמרפסת הסגורה בצדה המזרחי של דירת הנתבעת נטען כי מדרגות אלו נבנו שלא כדין וללא היתר בניה וכי החצר אליה מובילות המדרגות אינה חצר בבעלות דירת הנתבעת אלא חצר משותפת שאין לדירת הנתבעת זכויות לשימוש ייחודי בה. נטען כי המרפסת מהן יוצאות המדרגות נסגרה שלא כדין וכי גם המדרגות נבנו ללא היתר. נטען כי דווקא ביצוע הפרויקט יוביל לכך שהמרפסת שנסגרה ללא היתר תהפוך לשטח עיקרי בהיתר כאשר במקומה ייבנה ממ"ד תקני. עוד נטען כי מדובר בחצר מוזנחת שלא נעשה בה שימוש כלל ורק לעת הדיון הציבה בה הנתבעת אדניות וכסאות.
20. בכל הנוגע למעלית טוענים התובעים כי מיקום המעלית בפטיו תוכנן על מנת שלא לגרוע שטח מהדירות הקיימות. לטענתם, זהו המקום היחיד המאפשר גישה ישירה לחדר המדרגות ללא פגיעה פיסית בדירות קיימות. בנוסף, נטען, כי על מנת שלא לחסום את האור מבעד לחלונות, תוכננה מעלית באופן בו פיר המעלית הוא מזכוכית. לטענתם, לא קיים אזור אחר בו יהיה ניתן לקיים את המעלית ללא גריעת שטח לפחות מ-3 דירות קיימות ובאופן בו תהיה המעלית נגישה לכל קומה.
21. התובעים מוסיפים וטוענים כי חלופת תמ"א 38/2 נבדקה ונמצאה לא כלכלית ועל כן נפסלה. נטען כי גם התובעים לא הביעו כל נכונות לביצוע פרוייקט מסוג זה. לטענתם, הנתבעת לא הוכיחה כי קיימת חלופה תכנונית טובה יותר מזו המוצעת, לא הוכיחה התכנות לביצוע פרוייקט תמ"א 38/2, הציגה תכנית קונקרטית לכך ואף לא יזם שיכול לבצע תכנית כאמור. באשר לסוגית החניה נטען כי מלכתחילה הוצע לכל בעלי הדירות לקבל חניה חדשה או לקבל סכום של \$ 22,000 במקום (להלן: "הפיצוי"). בעלי הדירות הקיימות, למעט אחד, בחרו לקבל את הפיצוי. לטענת התובעים, בשלב זה של תכנון הפרויקט כבר לא ניתן לבחור חניה ולפיכך זכאית הנתבעת לסכום הפיצוי כאמור בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. התובעים מוסיפים וטוענים כי הנתבעת מעולם לא הגישה התנגדות לוועדה המקומית ואף לא פנתה בערר לוועדת הערר וכי במהלך כל תכנון הפרויקט חזרה ושינתה טענותיה חדשות לבקרים.

ד. דיון והכרעה

23. על חשיבותה של תכנית המתאר הארצית 38 שנועדה לחזק בתים מפני רעידות אדמה ועל משמעותו של חוק החיזוק אשר נחקק על מנת לסייע בקידומה כבר דובר בהרחבה. ברע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן [פורסם בנבו, 9.7.14] - להלן: "פרשת שומרוני" הובהר כי - "... מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד דיירים לחזק את בתיהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א 38, כדי להגן עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה. בנוסף החוק נועד להגן על החברה בכללותה - הן על עוברי אורח שעלולים להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה והן על הקופה הציבורית שתישא במישרין או בעקיפין בנזקים שייגרמו כתוצאה מרעידת אדמה".

24. חוק החיזוק נועד להקל על יישומה של תמ"א 38 באמצעות הורדת רף ההסכמה הנדרש לביצוע עבודות ברכוש המשותף ותוך איזון בין זכויות בעלי הדירות לצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים מפני רעידות אדמה (ראה ע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון, פורסם ב"נבו", 27.6.16).

25. חוק החיזוק קובע בסעיף 5(א) ו-5(ב) לו כך:

"5(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן"

26. לצורך הפעלת סמכות המפקח על רישום המקרקעין (להלן: "המפקח") לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק, ולשם בחינת הבקשה לאישור בנייה בהתאם לסעיף זה, התוו בפרשת שומרוני שאלות מרכזיות אליהן עליו להידרש. מבחנים אלו הושתתו על פסק הדין בעניין צודלר (רע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, מח (5) 550 (1994) - להלן: "עניין צודלר") אשר דן בנושא קרוב - הוא כפייה על המיעוט המתנגד לכך, להקים את הבית מחדש לאחר שנהרס, לפי סעיף 60 לחוק. בעניין צודלר נקבע כי לשם הפעלת סמכות המפקח לפי סעיף 60 על המפקח לבחון האם הופר השוויון, האם הרוב נוהג בתום לב והאם ה-"פחותים" בזכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודת החיזוק בבית. בפרשת שומרוני, נקבעו ברוח זו מספר שיקולים שעל המפקח לתת את דעתו אליהם עת מבוקשת הפעלת סמכותו לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק:

"...בבואו (של המפקח- י.ע.ש) לבחון בקשה לאשר הסכם, חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות: האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין".

27. מן הכלל אל הפרט. אקדים ואציין במקרה הנדון מצאתי כי דין התביעה להתקבל ובלבד שיתאפשר לנתבעת לבחור גם היא בפתרון חניה חלף פיצוי. להלן נימוקיי.

28. בכל הנוגע לתוקף ההיתר וההסכם- הרי שדין טענות הנתבעת להידחות. התובעים הציגו אישור בנוגע להארכת תוקף ההיתר עד ליום 20.10.20 (ראה "הודעה על המצאת מסמכים" מיום 26.9.19). גם דינה של טענת הבטלות ביחס להסכם להידחות. הנתבעת איננה חתומה על ההסכם וכל הצדדים להסכם (התובעים והיזם) לא כפרו בקיומו של ההסכם ולא טענו לבטלותו.

29. עיון במסמכי ההיתר (בכלל זה ההרמוניקה אשר הוגשה ביום 26.9.19) ובתצהירים שהוגשו מטעם הנתבעת, בין היתר של האדריכל אורן אלקו (להלן: "אלקו") מיום 15.1.20 וכן של השותף ובעל המניות ביזם, מר אוליבייה איינס (להלן: "איינס") מיום 30.10.19, אשר לא נסתרו או הופרכו בחקירתם הנגדית, מלמד כי מימוש הפרויקט יוביל לשדרוג הבית המשותף, בעיקר נוכח חיזוקו מפני רעידות אדמה אך גם משום התוספות שיינתנו לכל אחת מהדירות- תוספת ברוטו של 25 מ"ר, בכלל זה בניית ממ"ד וכן תוספת מרפסות. במצב דברים זה טענת הנתבעת כי ביצוע הפרויקט כמתוכנן יוביל "לנוזק בלתי הפיך של חלקי הבניין וסביבתו", אין בה ממש והיא אף לא בוססה מעבר לטענה בעלמה. הנתבעת לא הגישה כל חוות דעת מומחה או ראייה אחרת שיש בה לבסס טענתה לנוזק או ירידת ערך. לא מצאתי כי תהיה כל פגיעה ארכיטקטונית בבית המשותף, וממילא טענה זו היה על הנתבעת לעלות בראש ובראשונה לפני רשויות התכנון- אולם היא נמנעה מלעשות כן. בנוסף, יש לתת את הדעת לכך שדירת הנתבעת היא מבין הדירות הקטנות בבית המשותף. שטחה, לפי הרישום בנסח המקרקעין, 44 מ"ר בלבד. דירת הנתבעת זוכה לתוספת כמו יתר הדירות, היינו תוספת ברוטו של 25 מ"ר. בכך יש משום הטבה משמעותית ביותר, במיוחד לדירת הנתבעת, לה נוסף שטח יחסי גדול באופן משמעותי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. בכל הנוגע למניעת הגישה הישירה מדירת הנתבעת לחצר, הרי שאכן ביצוע הפרויקט יוביל לכך שגישה זו, הקיימת כיום מדירת הנתבעת, תבוטל. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שהנתבעת לא טענה וממילא לא הציגה היתר בניה לבניית גרם המדרגות הקיים לחצר הבית המשותף (ראה בהקשר זה גם עדות אלקן, אשר לא נסתרה- פרוט' 22.1.20, עמ' 11 שורה 4, שורות 36-41). מדרגות אלו יוצאות מהמרפסת המזרחית שנסגרה גם היא ללא היתר (הנתבעת לא טענה כי נסגרה בהיתר ובהתאם גם לא הציגה כל היתר לכך). העובדה כי דירתה נהנתה ממדרגות אלו, שנבנו שלא כדין, היישר ממרפסת שסגרה שלא כדין אל החצר המשותפת, אינה מצדיקה להותיר את המצב בעינו ולהעדיף קיומן של מדרגות אלו על פני שדרוג דירתה, הוספת שטחים לה וחיזוק הבית המשותף כולו מפני רעידות אדמה. לא למותר להדגיש כי אין מדובר בחצר פרטית של הנתבעת אלא בחצר משותפת שאין לה כל זכות קניינית ייחודית בה. יש לציין עוד כי גם אחרי מימוש הפרויקט תיוותר גינה (ראה עדות אלקן פרוט' מיום 22.1.20, עמ' 11 שורה 42), אלא שלא תהיה לדירת הנתבעת גישה ישירה אליה. יתרה מכך. מהראיות שהוצגו בפני כלל לא עלה כי דירת הנתבעת נהגה לעשות שימוש באותה חצר הסמוכה לדירתה. בתמונות שצרפה הנתבעת עצמה לתצהיר צוקרמן עולה כי מדובר בחצר שאינה מטופחת ולא הוכח שנעשה בה שימוש (ראה נספח ז' לתצהיר צוקרמן). בהקשר זה לא מצאתי אפוא כי תגרם לדירת הנתבעת פגיעה ממשית העולה על היתרונות הצפויים לה מביצוע הפרויקט- הרחבת דירתה, קבלת ממ"ד, חיזוק הבית המשותף, שיפור תשתיות וכיוצא בזה.

31. בכל הנוגע למעלית הרי שהיא אכן מתוכננת להיבנות בפטי, באופן בו תהיה צמודה לחלונות של מספר דירות, לרבות דירת הנתבעת ומובן כי תהיה בכך פגיעת מה לאותן דירות. עם זאת, שוכנעתי כי בניית המעלית באופן בו אושרה, היינו באמצעות זכויות שקופה, תקהה במידה רבה את הפגיעה במובן זה שכמות האור אשר תכנס לאותן דירות לא תחסם באופן מוחלט. הנתבעת לא הציגה כל תכנית חלופית לבניית המעלית באופן שיכול ללמד כי קיימת חלופה טובה יותר לבניית המעלית כך שהפגיעה שתגרם לדירות מסוימות תמנע לחלוטין או תצומצם. בהקשר זה מקובלות עלי עדויותיהם של אלקן (ראה בסעיף 10 לתצהיר עדותו הראשית) ואיינס (סעיפים 4-6 לתצהיר עדותו הראשית), אשר לא הופרכו, לפיהן מתווה חלופי לבניית המעלית עשוי להוביל לגריעה משטחן של 3 דירות (שדירת הנתבעת אינה כלולה בהן- ראה תיקונו של אינס בחקירתו הנגדית- פרוט' 22.1.20 עמ' 7 שורות 45-46), כאשר המשמעות היא פגיעה כללית רבה יותר מביצוע החלופה שנבחרה בסופו של דבר. בנוסף, אינס העיד (ראה פרוט' 22.1.20 עמ' 9 שורות 41-43) כי עיריית ירושלים היא שביקשה לאמץ פתרון תכנוני זה בהתאם לו המעלית תהיה גם נגישה יותר ותגיע לכל קומה (בניגוד לכל חצי קומה כפי שהיה בפתרון הקודם שהוצע, במסגרתו גם נגרעים שטחים מ-3 מהדירות). יוזכר כי הנתבעת לא הגישה התנגדות כלשהי לוועדה המקומית בהקשר זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. באשר לחלופה של ביצוע תמ"א 38/2, הרי שמעבר לטענה כללית ובעלמה, לא הציגה הנתבעת כל ביסוס לביצועה. ראשית, רוב מוחלט מבין בעלי הדירות (למעשה כולם פרט לנתבעת) תומכים בביצוע פרויקט תמ"א 38/1 ולא מעוניינים בביצוע תמ"א 38/2 (ראה בהקשר זה גם עדות דוד קורנבלוט, בעלי תת חלקה 6, - סעיף 3 לתצהיר עדותו הראשית מיום 31.10.19, אשר לא נסתרה ולמעשה הנתבעת ויתרה על חקירתו הנגדית). שנית, הנתבעת לא הפנתה ליום חלופי ולא הציגה כל תכנית קונקרטית המלמדת כי אכן יש היתכנות- כלכלית ותכנונית לבצוע פרויקט כאמור אשר ייטיב את מצבם של כלל בעלי הדירות. צוקרמן עצמו העיד כי לא חיפש ואינו יודע אם קיים יום חלופי אשר מוכן לבצע תמ"א 38/2 בבית המשותף (ראה פרוט' 22.1.20 עמ' 13 שורה 35). במצב דברים זה הרי שגם דינה של טענה זו של הנתבעת להידחות.

33. באשר לנושא החניה. ראשית יש לציין כי טענה זו כלל לא הועלתה בכתב ההגנה, אלא היא בבחינת טענה מאוחרת שנטענה לראשונה בקדם המשפט הראשון שהתקיים ביום 24.9.19 (ראה שם בעמ' 1 שורה 4). עם זאת, נוכח העובדה כי התובעים לא התנגדו להרחבת החזית, יש לדון גם בטענה זו. במצב הקיים אין לאף אחת מדירות הבית המשותף חניה פרטית ולמעשה אין כלל שטח המשמש לחניות ברכוש המשותף. מעדות איינס (ראה פרוט' 22.1.20 עמ' 8 שורות 13-6) עלה כי לפי ההיתר, יוספו 7 מקומות חניה חדשים, מכפילי חניה של 3*2 וכן חניה נוספת מעל. מתוך 7 חניות אלו, 6 חניות יוצמדו לדירות החדשות (2 לדירת הפנטהאוז ו-1 לכל אחת מהדירות החדשות האחרות) וחניה נוספת תוצמד לתת חלקה 2 שבבעלות וייט לידה ג'ויס (להלן: "דירת וייט"). איינס העיד כי במסגרת תכנון הפרויקט הוצע לכל אחד מבעלי הדירות הקיימות פתרון חניה או לחלופין פיצוי של \$22,000 וכי דירת וייט היא היחידה שבחרה בפתרון חניה. נטען כי היות שהנתבעת לא חתמה על ההסכם והתכנון התקדם, כעת אין אפשרות לנתבעת לבחור בפתרון חניה והיא זכאית לפיצוי בלבד (ראה פרוט 22.1.20 עמ' 8 שורות 13-6). בהקשר זה לא מצאתי בסיס מספק לטענת התובעים לפיה לא בשלב זה כבר לא ניתן לאפשר לדירת הנתבעת פתרון חניה. ככל שזו תבכר את פתרון החניה המוצע על פני פיצוי, על התובעים להגיש בקשה לרשויות התכנון המוסמכות להוסיף פתרון חניה עבורה. ככל שהדבר לא יאושר, תאלץ הנתבעת להסתפק בפיצוי כפי שניתן ליתר הדירות שלא בחרו בפתרון חניה. העובדה כי הנתבעת טרם חתמה על ההסכם, מטעמיה שלה אשר פורטו לעיל, אינה מצדיקה להעמידה לפני עובדה מוגמרת לפיה לא תהא עוד זכאית לקבלת פתרון חניה כפי שהתאפשר ליתר בעלי הדירות. במצב דברים זה אני מורה לנתבעת להודיע עד ליום 1.4.20 לב"כ התובעים האם היא מעוניינת בפתרון חניה. ככל שתודיע כך, על התובעים לפנות לרשויות התכנון בבקשה מתאימה. ככל שהבקשה תדחה באופן חלוט - או אז תקבל הנתבעת את הפיצוי הכספי בלבד. אם לא תודיע כאמור הנתבעת בתוך פרק זמן זה, תהא זכאית לפיצוי בלבד ותקבלו במועד בו יקבלוהו יתר בעלי הדירות הזכאים לפיצוי. למען הסר ספק פתרון החניה הוא באמצעות מכפילי חניה, בדומה לזה אשר הוצע ליתר בעלי הדירות ולא באופן אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/121/2019
מס' בקשה: 1/45/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. סוף דבר

34. אני מקבלת את התביעה, ומאשרת לתובעים לבצע את העבודות שהן נושא הליך זה, בהתאם לחוק החיזוק וזאת על פי ההסכם וההיתר וכל זאת בתנאי סעיף 33 לעיל.

35. לצורך ביצוע ההסכם אני ממנה את עו"ד אורי ליקר להתקשר ולחתום בשם הנתבעת על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע הפרויקט והקשור בו, לרבות, על ההסכם, הנספחים להסכם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש הפרויקט, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת תכנית הבנייה ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

36. הנתבעת תישא בהוצאות התובעים ושכר טרחת עורך דינם בסך כולל של 5,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ולאחר מכן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, כ"ו אדר תש"פ, 22 מרץ 2020, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין